

تقرير خبرة القضية التنفيذية الحقوقية رقم 2023/1083 تنفيذ الرمثا

بناءً على القرار المتخذ بانتخابنا خبراء فنيين في القضية التنفيذية رقم 2023/1083 والمتعلقة بإجراء الكشف الحسي وإجراء معاملة وضع اليد على العقار موضوع الدعوى وهي قطعة الأرض رقم (178) من حوض رقم (26) سلطان الجزيرة منطقة الطرة من أراضي الرمثا التابعة لبلدية سهل حوران لوجه (16) وعلى رقعة قطعة الأرض حيث تم تحليلنا القسم القانوني تسليمنا المبررات المتعلقة بالقضية وتم أفهامنا المهمة الموكلة وهي:

1. مطابقة المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار من جهة أخرى.
2. حوصف شامل وتقييم لقطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من انشاءات وأشجار إن وجدت.
3. تقييم قيمة العقار موضوع الدعوى مع مراعاة الأسس المنصوص عليها وفقاً لأحكام المادة 2/85 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

- الاسم الكامل للخبراء وعناوينهم ومكان عملهم.
- تصريح الخبراء بأنهم قاموا بإجراء الخبرة واعداد التقرير بذاتهم.
- الوقائع التي تم الاستناد اليها أو التي افترضها في آرائهم واستنتاجاتهم.
- عدد المرات التي قاموا بها بزيارة الموقع المطلوب الكشف عليه أو إجراء الخبرة عليه أو التي اجتمعوا فيها مع فريق الدعوى.

- الوثائق التي تم الاعتماد عليها في اعداد تقرير الخبرة.
- الطرق والاسس التي قاموا باستخدامها لفنيات الوصول لاستنتاجاتهم.
- الآراء والاستنتاجات التي توصلوا اليها في تقرير خبرتهم ودرجة تأييدهم لها مع مراعاة ما ورد بأحكام المواد (72 و 75 و 76) من قانون التنفيذ.
- وبعد تحليلنا القسم القانوني وإن نقوم بالمهمة الموكلة البناء بكل صدق وإمانه وإخلاص وبعد الكشف على قطعة الأرض وما عليها بمعية مأمور التنفيذ حيث قمنا بإعطاء وصف أولي لقطعة الأرض وطلبنا الامهال لتقديم تقرير خبره مفصل.

- وبعد العودة لقطعة الأرض موضوع الدعوى التحوال بها واخذ الأقيسة اللازمة فقد تبين ما يلي:
- 1- أن المبررات تطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض من جهة أخرى وإن قطعة الأرض موضوع الدعوى من نوع الملك ضمن تنظيم بلدية سهل حوران منطقة الطرة التابعة ل أراضي الرمثا بالقرب من مدرسة معاذ بن جبل للبنين من جهة الشمالية بمسافة تقريبيه 600 متر قطعة الأرض ذات شكل مستطيل يحدها من الجهة الشرقية شارع مفتوح ومعد جزء منه وهي من الفروع الملك شبه مستوية مصنفة ضمن احكام التنظيم سكن ب وهي مملوكة بالكامل للمحكوم عليه " محمد إبراهيم خميس بنى خالد " محاطة بالاسوار وملك شباك من جميع الجهات مع تواجد بوابة حديدية عدد (2) على نظام كهرباء مقام عليها بناء من ثلاثة طوابق بالإضافة الى تواجد عدد منشآت وبنمو على قطعة الأرض عدة أنواع من الأشجار المختلفة الأنواع والاصمار وتحيط بها الأبنية السكنية من جميع الجهات وتصلها كافة الخدمات العامة.

- 2- وأتينا وفي ضوء المهمة الموكلة بها فأتينا نبين ما يلي:
- أن مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم (178) من حوض رقم (26) سلطان الجزيرة من أراضي الطرة هو (893 متر مربع) مصنفة ضمن احكام التنظيم (سكن ب) ومقام على قطعة الأرض بناء سكن مكون من ثلاث طوابق يخدمها مطلع درج داخلي ملط برخام ومركب له درابزين وسفله من القرميد، البناء كاملاً من الخرسانة المسلحة للقواعد والأعمدة والسقف والواجهات الخارجية من الطوب المقصور والمدهون مع تواجد تراس جنوبي شرقي طابق أرضي سفله من القرميد بالإضافة الى تواجد سقف قرميد للبناء على السطح البناء مع تواجد كراج خارجي من القرميد والحديد، تتواجد سلحات خارجية مبلطة وتواجد مدات أرضية.

الطابق الأرضي:

- تبلغ مساحة للطابق 169 متر مربع إضافة إلى تراس الشرقي سقفه من القرميد بمساحة (20 م²) مبلط وجدرانه من الطوب المقصور والمدهون
- الطابق الأرضي أبواب حديد خارجية وأبواب داخلية من الألمنيوم ومن الخشب، الشبائيك من الألمنيوم مع شبك حماية مداخل خارجية مثبتة مدخل الطابق الأرضي من الجهة الجنوبية
- الطابق مكون من:
- غرفة ضيوف (جدران من السيراميك والأرضية من السيراميك، السقف يتواجد به جيبس بورد وعدة ديكورات خشبية) يتواجد معر صغير بالإضافة إلى حمام خاص بغرف الضيوف
- الصالة أرضية من السيراميك مع تواجد ديكورات خشبية وجيبس بورد بالسقف بالإضافة إلى تواجد واجهة للتلفاز مع ديكورات و مبوتات لايت
- المطبخ أرضيته وجدرانه من السيراميك مع تواجد خزائن من الألمنيوم سفلية على شكل (U) م تواجد واجهة واحدة من خزائن الألمنيوم العلوية
- غرف نوم عدد (2) مع ديكورات في السقف جيبس بورد و ديكورات خشبية، بالإضافة إلى موزع و حمام جدرانه و أرضيته من السيراميك
- وأننا وفي ضوء المهمة الموكلة لنا فنأنا نقدر قيمته² من بناء الطابق الأول مساحته (169م²) بمبلغ (175 دينار/ م²) فتكون قيمته:

$$169 \text{ م}^2 \times 175 \text{ دينار/ م}^2 = 29575 \text{ دينار}$$

- التراس الشرقي وسقف قرميد وهو بمساحة (20 م²) وأرضيته مبلطة و جدرانه من الطوب المقصور و المدهون ونقدر قيمة م² منه بمبلغ (60 دينار) فتكون قيمته =
- 20 م² × 60 دينار/ م² = 1200 دينار

$$\text{المجموع الكلي} = 1200 + 29575 = 30775 \text{ دينار}$$

الطابق الأول:

- تبلغ مساحة الطابق 146 متر مربع إضافة إلى تراس جنوبي بمساحة (23 م²) فوق الممثل الامامي للبناء كاملا مبلط و جدرانه من الطوب المقصور و المدهون مع تواجد درابزين
- الطابق الاول أبواب حديد خارجية وأبواب داخلية من الخشب، الشبائيك من الألمنيوم مع شبك حماية مع مداخل خارجية ثابتة
- الطابق تشطيب جيد مكون من:
- للصالة لها باب خارجي على التراس
- حمام (أفرنجي وعربي جدرانه و أرضيته من السيراميك)
- مطبخ جدرانه و أرضيته من السيراميك و يتواجد فيه ارفف من الرخام سفليه ك ارفف للخزائن دون تواجد خزائن
- غرف نوم عدد (2)
- وأننا وفي ضوء المهمة الموكلة لنا فنأنا نقدر قيمته² من بناء الطابق الأول مساحته (146م²) بمبلغ (150 دينار/ م²) فتكون قيمته:

$$146 \text{ م}^2 \times 150 \text{ دينار/ م}^2 = 21900 \text{ دينار}$$

- التراس الجنوبي بمساحة (23 م²) وأرضيته مبلطة و جدرانه من الطوب المقصور و المدهون مركب له درابزين ونقدر قيمة م² منه بمبلغ (40 دينار) فتكون قيمته =
- 23 م² × 40 دينار/ م² = 920 دينار

$$\text{المجموع الكلي} = 920 + 21900 = 22820 \text{ دينار}$$

الطابق الثاني:

- تبلغ مساحة الطابق 103 متر مربع إضافة الى تراس شمالي بمساحة (43 م²) مبلط و جدرانه "منشور" من الطوب المقصور و المدهون مع تواجد اضاءة
- للطابق الثاني أبواب من الألمنيوم الشبائيك من الألمنيوم مع شبك حامية مع مناخل خارجية ثابتة الطابق تشطيب بلدي مكون من :
- غرف نوم عدد (2) احدها تطل على برنطة جنوبية سقفها من القرميد
- حمام (أفراجي) جدرانه و ارضيته من السيراميك
- مطبخ جدرانه و ارضيته من السيراميك و يتواجد فيه ارفف من الرخام سفليه ك ارفف للخزانين دون تواجد خزائن وألنا وفي ضوء المهمة الموكلة لنا قاننا نقدر قيمته من بناء الطابق الأول مساحته (103 م²) بمبلغ (150 دينار/ م²) فتكون قيمته:
- 103 م² × 150 دينار/ م² = 15450 دينار
- التراس الشمالي بمساحة (43 م²) ونقدر قيمة م² منه بمبلغ (40 دينار) فتكون قيمته =
- 43 م² × 40 دينار/ م² = 1720 دينار
- يوجد على سطح الطابق الثاني قرميد نقدر قيمته ب مبلغ مقطوع 3000 دينار

المجموع الكلي = 15450 + 1720 + 3000 = 20170 دينار

المجموع الكلي للبناء = 30775 دينار + 22820 دينار + 20170 دينار = 73765 دينار فقط

المنشآت الخارجية:

- ❖ يوجد حول قطعة الأرض اسوار جزء جهة جنوبية و جزء من جهة الشمالية وجهة الغربية كاملة من الطوب المقصور والمدهون طول 66 متر ارتفاع 2 م بالإضافة الى تواجد سلك شائك بطول 66 م وارتفاع 2.0 م
- ونقدر قيمة المتر الطولي من السور طوله 66 م بمبلغ (50 دينار) فيكون قيمة 66 م × 50 دينار/م² = 3300 دينار
- نقدر قيمة للمتر الطولي من السلك الشائك مع الزوايا الحديدية البالغ طوله (66 متر) بمبلغ (8 دينار) فيكون قيمة السلك الشائك = 66 م × 8 = 528 دينار
- ❖ باب سحب من حديد من جهة الشرقية على نظام الكهرباء نقدر قيمته ب 750 دينار
- ❖ باب حديد ظرفتين من جهة شمالية غربية على نظام كهرباء و انتركم 350 دينار
- ❖ مظلة من القرميد للسيارات مساحتها 28 م² نقدر قيمة المتر المربع من مظلة القرميد للمدخل بمبلغ (60 دينار/ م²) فيكون قيمة المظلة 28 × 60 = 1680 دينار
- ❖ ساحات خارجية صبة اسمنتية مع تواجد ارصعة خارجية و تصوينات و تواجد ساحات مهلطة ب البلاط البلدي للمدخل الاساسي للبناء و من الجهات اخر نقدرها بمبلغ مقطوع 5000 دينار
- ❖ بئر مياه من الخرسانة بسعة 100 م³ نقدر قيمته بالمقطوع بمبلغ 8000 دينار
- ❖ حفرة امتصاصية جهة الشرقية للبناء نقدرها بالمقطوع 2000 دينار
- المجموع الكلي للمنشآت = 3300 + 528 + 750 + 350 + 1680 + 5000 + 8000 + 2000 = 21608 دينار

المجموع لكل الانشاءات و قيمة البناء = 73765 + 21608 = 95373 دينار

رابعاً: - ينمو على قطعة الأرض الأشجار التالية :-

الرقم	النوع	العدد	العمر/سنة	قيمة الشجرة	مجموع قيمة الأشجار/ دينار
1-	ليمون	1	10	50	50
2-	ليمون	3	5	25	75
3-	برتقال	1	10	25	25
4-	نخيل	1	20	60	60
5-	رمان	1	10	50	50
6-	عنب	1	10	50	50
7-	زيتون	2	15	90	180
8-	حرجي	1	15	30	30
	المجموع				520

وانما وفي ضوء المهمة الموكلة الينا ومراعاة لأسعار العقارات في تلك المنطقة وبعد الاطلاع على السعر الاداري لدى دائرة الاراضي والمساحة فالتنا نقدر قيمة م² من قطعة الأرض والبالغ مساحتها (893 م²) بمبلغ (20 دينار) فيكون قيمة قطعة الأرض تساوي :

$$(893 \text{ م}^2 \times 20 \text{ دينار/م}^2 = 17860 \text{ دينار})$$

وبذلك يكون مجموع قيمة قطعة الأرض وما عليها من انشاءات واشجار تساوي:
المجموع لكل الانشاءات والبناء كاملا 95373 دينار + قيمة الأشجار الكلية 520 دينار
+ قيمة قطعة الأرض 17860 دينار = 113753 دينار فقط

علما ان المحكوم عليه هو شاغل العقار وكافة الطوابق

****بالاستناد الى المادة 85 بفقرتها الاولى والثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية نود ان نوضح ما يلي:-**

تم اعداد تقرير الخبرة من قبلنا مؤيدين كل ما جاء به.

تم زيارة قطعة الأرض اربع مرات

لقد تم الاستناد الى الاسس والمبادئ التالية لكتابة هذا التقرير:

***المبررات المقدمة في ملف الدعوى.**

***المشاهدات الحسية أثناء الكشف للحسي على قطعة الأرض وما عليها من انشاءات واشجار**

***الخبرات العلمية والعملية في اعمال عقود المقاولات والبناء**

نريد ان نبين انه لا تربطنا اية علاقة مع اي طرف من اطراف الدعوى او وكلائهم وانه لا شيء يؤثر على حيانتنا

1- الخبير المساح احمد عبدالقادر عبدالله كيلاني / اريد

2-الخبير المهندسة المدنية لبنى بني هاني/ اريد هاتف رقم (0798380093)

2-الخبير المهندس الزراعي عمر خميسة/ اريد

وهذه خبرتنا تحريرا في 2026/5/18

الخبير المهندس الزراعي
عمر خميسة

الخبير المساح
احمد عبدالقادر كيلاني

الخبير المهندسة المدنية
لبنى شريف حسين بني هاني
0798380093